

1515766-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186541/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 26052805 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2186541 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DA SILVA PARANHOS DE SOUZA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515766-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515766-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186541/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 26052805 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2186541 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DA SILVA PARANHOS DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Gustavo da Silva Paranhos de Souza foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, pois, no dia 11 de julho de 2022, por volta de 08h29, na Rua Laudelino de Abreu, altura do numeral 90, Rio Pequeno, nessa cidade e comarca, vendia, oferecia e trazia consigo drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 94 (noventa e quatro) porções (invólucro plásticos) contendo 22,3g (vinte e duas gramas e três decigramas) de crack, 100 (cem) porções (invólucros plásticos do tipo "eppendorf") contendo 35,7g (trinta e cinco gramas e sete decigramas) de cocaína, e 30 (trinta) porções ("papelotes") contendo 54,9g (cinquenta e quatro gramas e nove decigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC),

conhecida como maconha.

O réu foi preso em flagrante e, no dia 12 de julho de 2022, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 45).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 22 de julho de 2022 (fls. 82/84).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (140/141).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo laudo toxicológico definitivo dos entorpecentes apreendidos (fls. 115/118), pelo comprovante de depósito do valor apreendido (fl. 124) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Celso da Silva Laina, policial militar, relatou que no dia em questão a equipe estava em patrulhamento em uma viela já conhecida como ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos comercializando drogas. Os indivíduos correram, mas a equipe conseguiu prender o réu. Que o réu informalmente alegou ser usuário e que iria comprar drogas.

A testemunha Julia Ortis, policial militar, relatou que a equipe estava fazendo uma averiguação a pé no local, quando ouviu o parceiro de farda mandar os indivíduos pararem. O indivíduo correu em sua direção, oportunidade em que a testemunha deteve o acusado. Que na via só tínhamos dois indivíduos.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos.

Pois bem.

O réu não confessou a prática do delito mas tem, em seu desfavor, os referidos autos de exibição e apreensão, a perícia definitiva dos entorpecentes apreendidos, o comprovante do depósito e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, o réu e uma pessoa ainda não identificada traziam, transportavam e guardavam entorpecentes. As drogas estavam separadas e embaladas para a comercialização, alocadas no solo, sob a proteção de ambos. Policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram os entorpecentes supra no chão, viagiados. Com a presença da viatura, o réu e o outro indivíduo tentaram evadir-se a pé, levantando suspeita aos policiais, que optaram pela abordagem, detendo o réu e localizando dinheiro em espécie. O outro indivíduo conseguiu fugir. O réu foi preso em flagrante e levado à Delegacia e os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à perícia. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos, razão pela qual a pena seria atenuada em 1/6, mas considerando que a pena base se manteve no mínimo legal

mantenho-a no mesmo patamar anterior por respeito ao enunciado sumulado 231 do Superior Tribunal de justiça.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a média quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar de 1/2. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de substância entorpecente, dentre elas a que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semi-aberto como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis. Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Gustavo da Silva Paranhos de Souza como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 23 de agosto de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA